

7주차 - 1차시 법률의 기초지식

1. 법의 기초지식 이해

1) 법의 개념

◆ 법의 개념

- ‘법이란 무엇인가?’에 관한 것임
- 법의 어원
 - 물이 흐른다(法)는 뜻임
 - 흐르지 않는 물은 부패하기 마련이므로 법은 부패를 바로 잡아 정의로운 사회를 구현함
 - ⇒ 공평과 정의라는 의미를 내포함

◆ 학자들의 법에 대한 정의

- 법은 강제성을 지닌 사회규범임

사회규범	⇒ 위반함	법
사회가 유지되기 위해 구성원들이 꼭 지켜야 하는 것		공식적 제재 조치를 취함으로써 강제성을 띠는 것

2) 법의 목적

◆ 법의 이념

- 법은 무엇을 위하여, 왜 존재하는가?
- 라드부르흐
 - 법의 목적을 세 가지로 규정함
 - ⇒ 정의, 합목적성, 법적 안정성
 - 처음에는 세 가지 목적을 등가적인 것으로 간주함
 - ⇒ 이후, 정의를 합목적성이나 안정성 보다 우위에 둠
 - 정의 > 합목적성, 법적 안정성

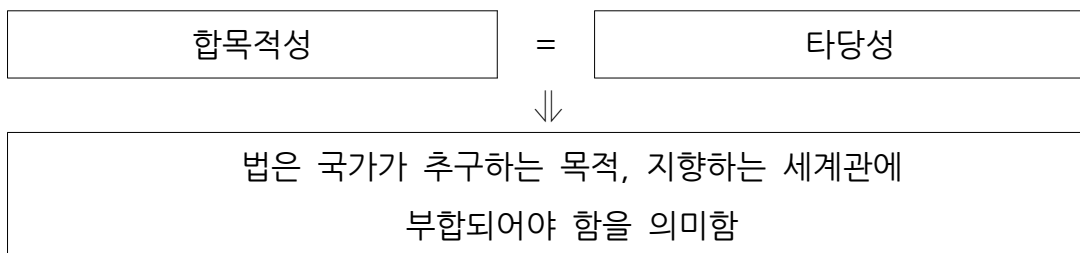
◆ 라드부르흐의 법의 목적

• 정의

- 아리스토텔레스는 정의를 산술적 정의, 분배적 정의로 구분함

산술적 정의	VS	분배적 정의
· 절대적 평등과 연관됨 · 일정 연령이 지나면 참정권이 있는 것과 같음		· 상대적 평등과 연관됨 · 합리적 사유가 있는 한 차별을 허용함

• 합목적성



• 법적 안정성

- X : 법은 사회의 안정에 기여함
- O : 법 자체가 안정되어 있어야 사람들이 지킬 수 있음

3) 법의 연원

◆ 법의 원천

- ‘법의 존재형태’에 관한 것임
- 법은 성문법과 불문법으로 구분됨

성문법	VS	불문법(비제정법)
권력자의 의지가 문서화된 법		입법기관에 의하여 제정 · 공포되어 문서화되지 않은 법

◆ 법의 종류

- 성문법
 - 헌법
 - ▶ 한 국가의 최고법이자 기본법
 - ▶ 국가의 기본원리, 국가와 국민의 관계, 국가의 조직에 관하여 규정하는 법

- 법률
 - ▶ 국회에서 제정한 법
- 명령
 - ▶ 법률에서 위임한 사항을 규정하거나 법률을 집행하기 위하여 행정기관이 제정한 법
- 자치법규
 - ▶ 지방자치단체가 제정한 법
 - ▶ 구성
 - 조례 : 지방의회가 제정함
 - 규칙 : 지방자치단체의 장이 제정함
- 불문법(비제정법)
 - 관습법
 - ▶ 관습이 일정기간 반복됨에 따라 법적 확신을 갖게 되는 것임
 - 판례법
 - ▶ 동일취지의 판례가 일정기간 반복하여 방향이 대체로 확정된 경우임
 - 조리
 - ▶ 법의 흠결을 보완하는 보충적 규범임
 - ▶ 재판의 준칙이면서 법의 해석 및 계약해석의 기준이 됨

4) 법의 유형

◆ 다양한 기준에 따라 여러 가지로 분류될 수 있음

기준	분류
적용범위	국내법 / 국제법
법이 보호하려는 이익, 법률관계 주체, 법률관계의 성질, 생활관계 등	공법 / 사법
법의 효력범위	일반법 / 특별법
법의 내용	실체법 / 절차법

5) 법의 효력

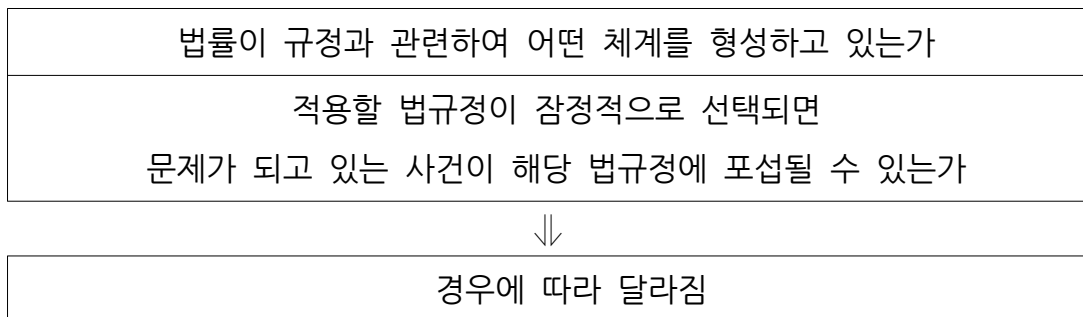
◆ 법의 효력 구분

- 실질적 효력
 - 규범적 효력임
 - 법이 현실 속에서 실현되는 근거임
 - 규범이 실현하려는 이념과 현재 사실로 실현되고 있는 상태가 합치되느냐에 관한 것임
- 형식적 효력
 - 해석상 효력임
 - 법의 시간적 · 공간적 · 인적으로 한정된 범위 안에서의 효력을 말함

6) 법의 적용과 해석

◆ 법의 적용

- 구체적인 사안을 법 규범에 적용
 - 법률적 삼단논법에 비유됨
 - ▶ 대전제로서의 법 규범 → 소전제로서의 구체적 사건(생활사태) → 법적 효과로서의 결론
- 대전제로서의 법 규범의 적용



7) 법학방법

◆ 법학방법의 구분

- 기초법학
 - 법사학
 - 법철학
 - 법사회학

- 응용법학
 - 법해석학
 - 법정책학
 - 비교법학

8) 법률 관계

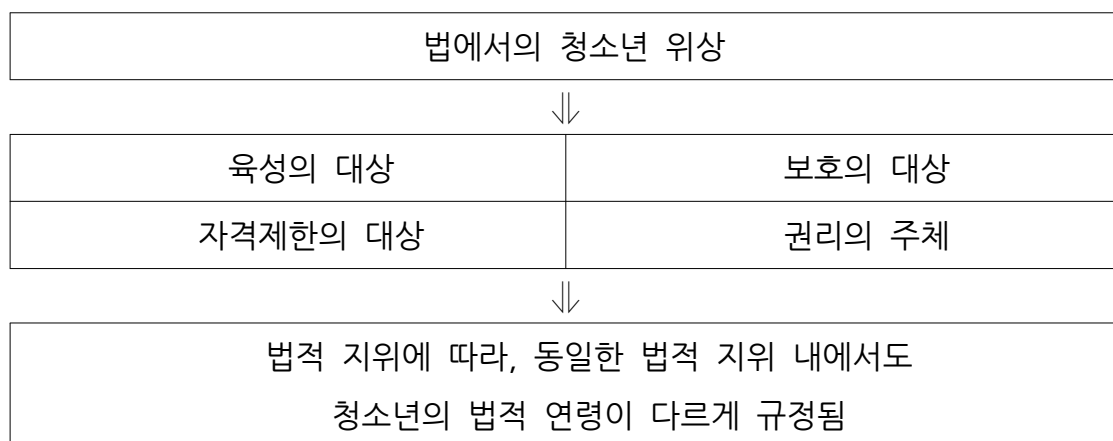
◆ 법률관계란?

- 권리 - 의무관계
 - 권리의 본질에 대해서는 여러 가지 학설이 대립하고 있음
 - ▶ 의사설 : 법에 의해 주어진 힘 또는 의사의 지배로 규정함
 - ▶ 이익설 : 법에 의하여 보호되는 이익으로 이해함

2. 청소년 관계법의 이해

1) 청소년의 법적 지위와 법적 연령

◆ 청소년의 법적 지위



◆ 육성의 대상

구분	청소년 육성	청소년학교 교육
대상	모든 청소년	학생 청소년
장소	사회와 자연 속의 수련 터전	학교

교재	수련거리(프로그램)	교과서
방법	수련활동(체험, 숙달)	학업활동(암기, 이해)
목표	덕성 함양	지성 계발
지도자	청소년지도사(철학적 · 역사적 · 심리적 지식, 인간적 감화력, 숙련된 기능)	교사(교과별 전문지식)
지단성격	연령과 생활경험이 다른 청소년	연령과 학력기준에 따른 동질 집단
참여방법	자발적	의무적
수행체제	여성가족부, 지방자치단체, 청소년단체, 청소년시설	교육부, 교육청, 학교

- 청소년기본법 제3조 제2호에서 청소년육성의 영역을 규정함
 - 청소년활동
 - ▶ 청소년의 균형 있는 성장을 위하여 필요한 활동임
 - ▶ 활동을 소재로 하는 다양한 형태의 활동
 - ⇒ 수련활동, 교류활동, 문화활동 등
 - 청소년복지
 - ▶ 청소년이 정상적인 삶을 영위 할 수 있는 기본적 여건을 조성함
 - ▶ 조화롭게 성장 · 발달할 수 있도록 사회적 · 경제적으로 지원함
 - 청소년보호
 - ▶ 청소년의 건전한 성장에 유해한 유해환경(유해물질 · 물건 · 장소 · 행위 등)을 규제하거나 접촉 / 접근을 제한하는 것임
- 청소년 법적 연령

청소년기본법 제3조 제1호	아동복지법	청소년복지지원법
9세 이상 ~ 24세 이하	만 18세 미만	9세 이상 ~ 24세 이하

- 청소년기본법을 따름
- 청소년증의 경우 만 9세 이상 만 18세 미만임

◆ 보호의 대상

- 청소년 보호
 - 청소년기본법 제3조 제5호
 - ▶ 청소년 유해환경의 규제라는 관점에서 접근함
 - 청소년 유해환경의 규제가 청소년 보호가 되는 이유는?
 - ▶ 「청소년보호법」, 「청소년의 성보호에 관한 법률」 등에서 청소년 유해환경 제공자만 처벌하고 청소년을 처벌하지 않기 때문임
- 청소년 보호 대표 법률 및 청소년 법적 연령

청소년보호법	만 19세 미만
음반 · 비디오물 및 게임물에 관한 법률 등	18세 미만
아동 · 청소년의 성보호에 관한 법률	19세 미만

⇒ 법률마다 청소년보호에 따른 연령을 다르게 적용되어 실효성을 확보하는데 어려움을 겪고 있음

◆ 자격제한의 대상

- 청소년이기 때문에 일정한 권리 행사에 제약을 받는 것임
 - (예) · 국민투표권(만 18세), 국회의원 피선거권(25세), 대통령 피선거권(40세)
 - 건축법상 미성년자의 건축면허자격 부인
 - 약사법상 미성년자의 약사면허 부인
 - 민법상 미성년자의 친권행사 및 후견인 자격 부인
 - 총포 도검 화약류 등 단속법상 미성년자의 제조업 및 소지허가 자격 부인 등
- 연령을 근거로 청소년의 권리를 제한하는 것은 부당함
 - ① 인간 발달 과정의 특성과 개별적인 차이, 사회 · 역사적 상황에 따라 성숙의 의미가 달라짐
 - ▶ 특정 연령을 기준으로 획일적으로 구분할 경우
 - ⇒ · 연령 기준의 주관성, 임의성 등으로 형평성과 공정성을 확보하기 어려움
 - 다수 청소년의 권리를 희생시키는 기준이 될 수 있음
 - ② 권리행사를 위한 대부분의 합리적 판단 능력이 10대 초반에서 중반에

걸쳐 완성됨

- ▶ 인간의 인지발달, 도덕성 발달, 자율성 · 정치적 판단 능력발달 과정 등에 관한 다양한 이론 및 연구결과에 나타남

③ 청소년의 성장 · 발달에 있어서 권리행사의 경험은 필수적임

- ▶ 청소년의 경험 부족 때문에 권리를 제한하는 논리임
- ▶ 자체가 순환적 오류를 범하고 있음
- ▶ 청소년의 잠재능력 개발의 기회를 빼앗아 심각한 권리 침해의 결과를 초래할 수 있음

◆ 권리 주체

- 청소년을 권리의 주체로 인정, 언급하고 있는 대표적인 법
 - 청소년기본법
 - ▶ 청소년활동지원법
 - ▶ 청소년복지지원법
 - ▶ 청소년보호법
 - 청소년헌장
 - UN아동권리협약
- 「청소년기본법」 제5조에서 청소년의 권리와 책임을 규정함
 - 제5조 제1항
 - ▶ 청소년육성의 모든 영역에서 청소년의 기본적 인권이 존중되어야 함을 강조
 - 제5조 제2항
 - ▶ 청소년이 향유할 권리를 제시함
 - 안전하고 쾌적한 환경 속에서 자기발전을 추구할 권리
 - 정신적 · 신체적 건강을 해치거나 해칠 우려가 있는 모든 형태의 환경으로부터 보호받을 권리
 - 제5조 제3항
 - ▶ 청소년의 책임을 제시함
 - 자신의 능력개발
 - 건전한 가치관 확립 도모
 - 가정 · 사회 및 국가의 구성원으로서의 책임 완수